



1650690a

100081



XQ37934125911

北京市海淀区彩和坊路8号7层715-716室
北京天悦专利代理事务所(普通合伙) 田明,任晓航

发文日:

2018年08月23日

222



申请号或专利号: 201621241200.7

发文序号: 2018082001669150

案件编号: 2F112579

发明创造名称: 一种绝缘封装终端电阻结构

复审请求人: 常州普莱德新能源电池科技有限公司

复 审 通 知 书

复审请求人:

专利复审委员会对上述专利申请的复审请求已经开始审理。

请在收到本通知书之日起1个月内陈述意见;期满未答复的,根据专利法实施细则第63条第1款的规定,该复审请求视为撤回。

在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件,修改应当符合专利法第33条、专利法实施细则第61条的规定及审查指南第4部分第2章第4.2节有关修改文本的审查的规定。修改的申请文件应当提交一式两份。

对专利复审委员会发出的复审通知书,复审请求人应当在收到该通知书之日起1个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复;期满未进行书面答复的,其复审请求视为撤回。复审请求人提交无具体答复内容的意见陈述书的,视为对复审通知书中的审查意见无反对意见。

通知的具体内容请见正文。

附:通知书正文2页。

注:陈述意见时请注明案件编号及专利申请号。

合议组组长:王文霄 主审员:宋杰 参审员:朱伟



200908
2009.10

纸件申请,回函请寄:100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利复审委员会收
电子申请,应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外,以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

复审通知书正文

032

国家知识产权局原审查部门以本实用新型专利申请（下称本申请）不符合专利法第 22 条第 2 款的规定为由于 2017 年 10 月 10 日驳回了本申请。应申请人常州普莱德新能源电池科技有限公司（下称复审请求人）于 2018 年 01 月 16 日提出的复审请求，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，现提出如下审查意见：

（1） 审查文本的认定

复审请求人提出复审请求时对权利要求书进行修改，上述修改符合专利法实施细则第 61 条第 1 款的规定。因此，本复审通知书所依据的文本为：复审请求人于 2016 年 11 月 18 日提交的说明书、说明书附图、说明书摘要及摘要附图，于 2018 年 01 月 16 日提交的权利要求书。

（2） 具体审查意见

权利要求 1 请求保护一种绝缘封装终端电阻结构，对比文件 1（公告号：CN203774087U，公告日：2014-08-13）公开了一种新型电容封装结构（参见权利要求 1，图 1），包括贴片电容器内芯(2)和电容器引线(4)，贴片电容器内芯(2)内电极连接电容器引线(4)（相当于线束）；其特征在于，在贴片电容器内芯(2) 左右端分别设置有一个透气支撑体(3)，在贴片电容器内芯(2)上、下、前、后侧以及透气支撑体周边设置有环氧树脂材料封装层(1)，电容器引线(4)从（相当于线束）环氧树脂材料封装层(1)中伸出，并且电容器引线(4)由同一方向从环氧树脂材料封装层(1)中伸出。由此可见，权利要求 1 与对比文件 1 相比区别在于：（1）权利要求 1 中为贴片电阻，对比文件 1 中是贴片电容；（2）权利要求 1 中线束一端电容器引线(4) 为焊接端，另一端接入总线节点；（3）权利要求 1 中电阻(1)的焊接点(4)为条状，两个焊接点(4)平行布置于所述电阻(1)的两端，对比文件 1 隐含公开了电容器引线(4) 焊接到贴片电容。然而，将封装元件由贴片电容替换为贴片电阻，以及线束一端电容器引线(4) 为焊接端，另一端接入总线节点为惯用手段的直接置换。因此，权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

对于权利要求 2，对比文件 1 中还公开了：电容器引线(4)从环氧树脂材料封装层(1)中伸出。因此，在其引用的权利要求 1 不具备新颖性的前提下，权利要求 2 也不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

对于权利要求 3，对比文件 1 公开了两根连接电容器引线(4)，而引线为双芯导线的两个导线芯是惯用手段的直接置换。因此，在其引用的权利要求 1 和 2 不具备新颖性的前提下，权利要求 3 也不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

复审请求人应在收到本通知之日起一个月内作出答复。如果复审请求人不能在上述期限内提出本申请符合专利法及其实施细则规定的充分理由,或者所提交的修改文件仍不符合专利法及其实施细则的相关规定,合议组将作出维持驳回决定的复审决定。逾期不答复,该复审请求将被视为撤回。

